

1501166-19.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501166-19.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501166-19.2022.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2228025/2022 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 26892366 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2228025 - 02º D.P. JACAREI, 2228025/2022 - 02º D.P. JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

VAGNER ALVES BARBOSA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.GABRYEL AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS, qualificado nos autos, esta sendo processado como incurso no artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003, porque no dia 20 de agosto de 2022, por volta das 12h50min, na Avenida Nurimar Fazolari de Freitas, 485, Parque Imperial, CEP: 12329011, Jacareí-SP, portava uma arma de fogo, consistente em uma pistola, com numeração suprimida, marca Taurus, calibre 380, modelo PT 938, com respectivo carregador, municiada com 15 cartuchos íntegros, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 02 de setembro de 2022. (Fls. 82/83).

O réu foi devidamente citado e apresentou defesa preliminar (fls. 107/108).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Ao final o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o Dr. Promotor de Justiça, após análise das provas produzidas, postulou a procedência da ação, por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Douta Defesa pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas; subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, bem como a conversão da pena corporal por restritiva de direitos.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2.A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelos Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01/12), Boletim de Ocorrência (fls.02/03), Auto de exibição e apreensão (fls. 08), bem como pelo Laudo Pericial da arma de fogo, que constatou a plena eficácia do armamento e a sua numeração suprimida (fls. 63/68).

A autoria é incontroversa.

O acusado GABRYEL AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS permaneceu em silêncio durante a fase policial. Em juízo, ao ser interrogado, o réu confessou o crime, aduzindo ter adquirido a pistola na cidade de Santa Isabel para sua proteção na chácara, que foi alvo de roubo recentemente. Atualmente tem 21 anos de idade. Reside nesta cidade com sua esposa e filho. Trabalha como caseiro. Já foi preso e processado por crimes de porte de arma e receptação. As outras armas que ensejaram os processos criminais pelos quais respondeu foram localizadas em sua residência.

Na espécie, a condenação do réu é de rigor nos termos da denúncia.

A testemunha VAGNER ALVES BARBOSA, ouvido durante a fase policial, declarou ser amigo de Gabryel e no dia dos fatos estava na companhia dele e de Marcio conversando a respeito de 'rolo de cavalos' quando foram abordados por policiais militares e revistados. O policial militar localizou na bolsa de Gabryel uma arma de fogo, que soube depois trata-se de uma pistola. Não sabia que Gabryel estava armado. Foi conduzido ao Distrito Policial como testemunha.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha MÁRCIO ROBERTO PIRES DE ALVARENGA, que confirmou a apreensão da arma de fogo pelos policiais em poder de Gabryel, ouvido também na fase extrajudicial, apenas.

A testemunha FABIO LUIZ DA SILVA, policial militar, aduziu que na data dos fatos realizava patrulhamento com seu colega CbPM Hiraque, quando foi irradiado via COPOM que pelo bairro Parque Imperial havia um veículo branco e, no seu interior, um indivíduo possivelmente armado. Ouvida durante a fase de investigação, declarou que que estava em patrulhamento com seu colega Cbpm Hiraque quando foi irradiado pelo COPOM de que pelo Parque Imperial havia um veículo Uno de cor branco, e que em seu interior havia um indivíduo que possivelmente estaria armado. De imediato rumou para o local com seu colega de farda e avistaram o veículo pela via e no interior do automóvel havia três indivíduos. Realizada a abordagem foi localizado na cintura do autor Gabryel uma pistola com numeração suprimida, municiada com quinze cartuchos íntegros. Com os demais ocupantes nada de ilícito foi localizado. O

acusado recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Distrito Policial juntamente com os demais ocupantes do veículo, estes últimos como testemunhas.

No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar GILMAR RODRIGUES HIRAQUI, que participou da prisão em flagrante do acusado.

Pois bem.

A prova é robusta e autoriza um decreto condenatório contra o acusado, pelo crime que lhe foi imputado na denúncia, na medida em que ele foi surpreendido em plena via pública portando uma arma de fogo com numeração suprimida, devidamente municiada, sem autorização legal.

Os policiais descreveram de forma absolutamente clara e precisa a dinâmica da ocorrência e a apreensão da arma de fogo na cintura do acusado.

O acusado, por sua vez, admitiu a imputação ao ser interrogado em juízo. Aliás, a versão apresentada pelo acusado de que a arma seria utilizada para proteção da propriedade rural onde trabalha e reside é pouco crível. Afinal, se era para proteção da propriedade o acusado não estaria portando a arma de fogo em via pública. E mais: esta não é a primeira vez que o acusado é surpreendido na posse de uma arma de fogo irregular, tudo a indicar que a arma de fogo seria, sim, utilizada para cometimento de crimes nesta cidade.

Portanto, a condenação do réu é de rigor nos termos da denúncia.

3. Passo à dosimetria da pena, na forma do artigo 68, do Código Penal.

Sopesadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, tendo em vista os maus antecedentes do acusado, conforme fls. 74/81, fixo a pena base acima do mínimo legal, aumentada de 1/6, ou seja, em 3 anos e 6 meses de reclusão, e o pagamento de 11 dias-multa, fixados no mínimo legal.

Na segunda fase reconheço a agravante da reincidência específica e aumento a reprimenda acima cominada em 1/3 da pena, ou seja, 4 anos e 8 meses de reclusão e o pagamento de 14 dias-multa, fixados no mínimo legal. Reconheço, por outro lado, a atenuante da confissão espontânea e reduzo a reprimenda acima cominada em 1/6, resultando em 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

Especificamente sobre o concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes prevalece a agravante da reincidência, mormente se específica, nos termos do artigo 67, do Código Penal, consoante vem reiteradamente decidindo o Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. II – Condenação, que, ademais, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. III – Recurso desprovido” (STF, RHC 107967 / DF, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, j. 03.05.11).

E recentemente o Superior Tribunal de Justiça pacificou de uma vez por todas a questão por meio do Tema 585, dos Recursos Repetitivos ao estabelecer que a agravante da reincidência genérica ou específica poderá prevalecer sobre a

atenuante da confissão espontânea nos casos de multireincidência. E o acusado, aqui, pode ser considerado multireincidente.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição da pena a serem analisadas.

O regime inicial para cumprimento da pena será fechado, compatível com a gravidade do delito cometido (porte de arma de fogo com a numeração suprimida), bem como com a pena total cominada e, principalmente, com a dupla reincidência específica do acusado, a indicar pela não ressocialização e insistência na prática do mesmo delito, o que é lamentável.

Por fim, permanecem hígidos os fundamentos do artigo 312, do CPP para manutenção da prisão cautelar do acusado, vedando-se o apelo em liberdade.

4. Posto isso e considerando o que mais consta dos autos JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu GABRYEL AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS, à pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 12 dias-multa, no valor fixado no mínimo, por infração ao artigo 16, §1, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra, expedindo-se, com urgência, guia de execução provisória.

Por fim, mantida esta sentença expeça-se o necessário para a execução definitiva de sentença.

Jacarei, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA